

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת דני דנון
יולי יואל אדלשטיין
חנוך דב מלביצקי
ניסים ואטורי
טלי גוטליב
בועז ביסמוט
דוד ביטן
דן אילוז
אריאל קלנר
אליהו רביבו
אלי דלל
שמחה רוטמן
אלמוג כהן
יצחק קרויזר
לימור סון הר מלך
חווה אתי עטייה
משה סולומון
צביקה פוגל
אוהד טל

2002/25/פ

הצעת חוק החלת הריבונות הישראלית על בקעת הירדן רבתי, התשפ"ג–2023

- | | | |
|------------------------|----|---|
| מטרת החוק | 1. | מטרתו של חוק זה היא החלה מלאה של החוק הישראלי על כל שטחי בקעת הירדן. |
| החלת הריבונות הישראלית | 2. | המשפט, השיפוט, המינהל והריבונות של מדינת ישראל יחולו על כל שטחי היישובים הישראליים במועצה האזורית בקעת הירדן, המועצה האזורית מגילות ים המלח, המועצה המקומית מעלה אפרים והיישובים הסמוכים לבקעת הירדן, לרבות אזורי התעשייה המשרתים אותם, האתרים הארכיאולוגים באזור וכבישי הגישה לשטחים אלה, כמפורט בתוספת. |

ביצוע ותקנות 3. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תוספת

1. המועצות האזוריות: בקעת הירדן ומגילות ים המלח;
2. המועצה המקומית מעלה אפרים;
3. היישובים הסמוכים לבקעת הירדן: כוכב השחר, רימונים, מעלה מכמש, מצפה חגית, נוה ארז, נופי פרת, ענתות, כפר אדומים, מצפה יריחו ומגדלים.

דברי הסבר

בשטח בקעת הירדן נמצאים נכון להיום 30 ישובים וקיבוצים ישראלים – 22 במועצה האזורית בקעת הירדן, שבעה במועצה האזורית מגילות ים המלח והמועצה המקומית מעלה אפרים. לבקעת הירדן נודעת חשיבות רבה עבור מדינת ישראל – היסטורית, ביטחונית וכלכלית. בקעת הירדן היא חגורת הביטחון המזרחית של ישראל וככזו נכללה ב"תכנית אלון". כבר בשנים 1968-1970 המקום כונה "ארץ המרדפים" והיווה חיץ בין מחבלים שביקשו לחדור מירדן לבין רוב שטחה של מדינת ישראל.

אדמות הבקעה ספוגות בדם לוחמים ואזרחים שחרפו נפשם להגן על המדינה וההיסטוריה היהודית חקוקה ברגבי האדמה. השטח מחולק בין נחלות שבטי יהודה, גד, ראובן, מנשה ובנימין ודרך "הגלגל" יהושע בן נון הכניס את בני ישראל לארץ ישראל. מדינת ישראל איננה "כובשת" ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן. גם בעת החדשה גרו יהודים בבקעה. כך, בשנת 1939 הוקם קיבוץ בית הערבה, שהיום גלגולו המחודש נמצא במועצה האזורית מגילות ים המלח. במלחמת השחרור הקיבוץ נפל בידי הירדנים ושחרר בשנית במלחמת ששת הימים.

ההיסטוריה מוזכרת גם במועצה האזורית בקעת הירדן: שמות ישובי המועצה נלקחו, ברובם, מן העבר ההיסטורי של האזור ולזכרם של מפקדים שנפלו בבקעת הירדן.

נכון להיום שלושים היישובים בבקעת הירדן מאכלסים אלפי אזרחים ישראלים, יצרנים, המתמחים בייצוא לחו"ל. רוב רובם של התושבים הינם חקלאים המתפרנסים מחקלאות מודרנית המיועדת לייצוא: שיעור הייצוא עומד על כ- 66%, והוא מבין הגבוהים בארץ. חקלאי הבקעה עברו בשנים האחרונות תהליך התמקצעות תוך הגדלת חלקות והשבחתן על חשבון פיזור בענפים שונים.

עד היום הדין הישראלי אינו חל על תושבי בקעת הירדן והם מופלים לעומת יתר האזרחים. הדבר יוצר קושי ומורכבות בתחומי חיים שונים. הדבר יכול להיות מתוקן ע"י תמיכה ציבורית רחבה בקרב אזרחי ישראל הדורש החלת ריבונות בבקעת הירדן.

החוק המוצע, מחיל את החוק הישראלי בבקעת הירדן וכנגזרת לכך על תושביה שהינם בעלי אזרחות וזכות בחירה. לכן הצעת החוק אינה משנה את המבנה הדמוגרפי של החברה הישראלית, אלא רק מייצרת שוויון בין אזרחיה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/260/23), על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/262/23 ; פ/382/23), על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/263/23), על ידי חברת הכנסת שרון השכל (פ/384/23), על ידי חברות הכנסת קטי שטרית וטלי פלוסקוב (פ/608/23), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/613/23) ועל ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/1005/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/415/24), על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/480/24), על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1804/24) ועל ידי חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי וקבוצת חברי כנסת (פ/1881/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ואוריאל בוסו (פ/236/25), על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/237/25), על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/247/25), על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/671/25) ועל ידי חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1733/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)